

الدكتور محمد جقدان

أستاذ مادة الاقتصاد الإسلامي بالمعهد العالي للدراسات
الإسلامية، موريتانيا

الإطار النظري للصكوك الإسلامية

The Theoretical Framework of Islamic Sukuk

ملخص:

يسعى هذا البحث لدراسة الإطار النظري للصكوك الإسلامية من خلال التعرف على مفهوم الصكوك وطبيعتها وخصائصها، ومراحل إصدارها وتداولها، كما يسلط الضوء على أنواع الصكوك الإسلامية وأحكام تداولها، وأهمية العقود المرتبطة بها، وتشير الدراسة إلى واقع الصكوك وأهم التحديات التي تواجه في إصدارها وتداولها.

تعد الصكوك الإسلامية من أهم القضايا المالية المعاصرة التي تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة لتطويرها وحلحلة ما تواجه من مشاكل وتحديات، والسعي إلى ابتكار أدوات مالية إسلامية جديدة تلبي احتياجات السوق المتزايدة، وتجمع بين الكفاءة الاقتصادية، والالتزام بالضوابط الشرعية، وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. الكلمات المفتاحية: الصكوك الإسلامية، الأصول، الإصدار، والتداول، الشريعة الإسلامية، الضوابط الشرعية.

المقدمة:

في ظل التوجه نحو المنتجات المالية الإسلامية أضحت الصكوك الإسلامية خيارا مفضلا للمستثمرين والمؤسسات الباحثة عن أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فهي أدوات تمويل شرعية، وخالية من الفوائد الربوية، وتعتمد على الأصول والأنشطة الحقيقية، مما يمنحها استقرارا وأمانا، ويجعلها داعما أساسيا للاقتصاد الحقيقي، من خلال توجيه الأموال نحو تمويل المشروعات التي تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز العدالة المالية، والشفافية.

رغم الانتشار الواسع للصكوك الإسلامية في كثير من دول العالم، وما حققت من نتائج إيجابية في مجالات التمويل والاستثمار، ما زالت الصكوك البديلة تواجه تحديات كبيرة بسبب الفجوة بين الرؤية الشرعية للصكوك الإسلامية، والممارسة السوقية، حيث أن غالبية إصدارات الصكوك الإسلامية الحالية لا تتضمن نقل الملكية الفعلية للأصول، لأن صعوبة نقل الملكية الفعلية للأصول إلى ملكية المستثمرين يمس من خصوصية الصكوك كعقود ملكية، ويخالف جوهر التمويل الإسلامي، ويجعل المدفوعات أقرب إلى دفعات الفائدة، كما يعتبر عدم وجود بيئة قانونية وتنظيمية متكاملة تكون ملائمة لطبيعة الصكوك، وتسمح بإصدارها وتداولها، وفق الضوابط الشرعية، يشكل تحديا حقيقيا لإصدار الصكوك وتداولها في بعض الدول.

كما أن نقص الوعي بطبيعة الصكوك الإسلامية لدى المستثمرين يتسبب في وقوع خلط بين طبيعتها وطبيعة السندات التي تعتمد في جوهرها على الفوائد الربوية، بخلاف الصكوك الإسلامية التي من خلالها يدفع للمستثمرين دخل من أصل أو مجموعة أصول مودعة في هيكل مستقل.

مع التحديات التنظيمية التي تواجه الصكوك الإسلامية بسبب اختلاف الأطر التنظيمية والرقابية من بلد لآخر، تواجه الصكوك الإسلامية مشكلة التكلفة العالية للإصدار مقارنة بالسندات بسبب تعقيد الهيكلة الشرعية والقانونية لها.

شهدت الصكوك الإسلامية اهتماماً متزايداً خاصة في الدول الإسلامية، كأدوات مالية مناسبة لتمويل المشروعات، والأنشطة الاقتصادية، حيث تجاوزت إصدارات الصكوك الإسلامية عالمياً حاجز تريليون دولار للمرة الأولى في سنة 2025م، بزيادة نسبة بلغت 12% عن سنة 2024م، وتبقى المملكة العربية السعودية أكثر الدول إصداراً للصكوك الإسلامية، بنسبة 39% من إجمالي حجم السوق في النصف الأول من سنة 2025م⁹⁷⁸.

أولاً: مفهوم الصكوك

الصكوك أو السندات تمثل حصصاً متساوية في ملكية مال معين، وتصدرها الجهة البائعة لهذا المال لاستيفاء ثمنه من حصيلتها، أو تصدرها الجهة الراغبة في استثمار حصيلتها، بصيغ استثمار شرعية، أو يصدرها وسيط مالي ينوب عنهما، ويكون إصدارها لأجل محددة متفاوتة حسب طبيعة العقود التي تصدرها على أساسها، وتكون قابلة للتداول والتحول إلى نقود عند الحاجة.

1. التصكيك في اللغة :

جاء في لسان العرب : والصك : كتاب، فارسي معرب، وجمعه أصك وصكوك وصكاك، قال ابن منظور: وصك الذي يكتب للعهد، معرب، وأصله جك ويجمع صكاكا وصكوكا، وكانت الأرزاق تسمى صكاكا لأنها كانت تخرج مكتوبة، ومنه الحديث في النهي عن شراء الصكاك والقطوط⁹⁷⁹.

2. التصكيك في الاصطلاح :

التصكيك والتوريق والتسنيذ تستعمل كمفردات لمسى واحد، ويعرف التصكيك في الاصطلاح بأنه : عملية تجميع وتصنيف الأصول المضمونة منها وغير المضمونة، وتحويلها إلى صكوك ثم بيعها على المستثمرين .

وعرف بأنه : وضع موجودات دارة للدخل كضمان أو أساس مقابل إصدار صكوك وتعتبر هي ذاتها أصولاً مالية⁹⁸⁰.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة عشرة في دولة الإمارات المتحدة، 1430 هـ، الموافق 2009 م :⁹⁸¹

أما التصكيك (التوريق الإسلامي) إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة، تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه.

978. مجلة النهار العربي، اقتصاد وأعمال، 12/08/2025.

979. لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط3، 1414 هـ، مادة صكك، 157/10.

980. منذر قحف، سندات الإجارة والأعيان المؤجرة، جدة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 2000م، ص : 34 .

981. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 19، 1207/2.

ثانياً: خصائص الصكوك الإسلامية

الصكوك الإسلامية وثائق مالية تمثل ملكية شائعة من أصول حقيقة (أعيان أو منافع)، ومصممة لتوافق أحكام وقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولذلك يتم إصدارها على أساس عقد شرعي تخضع لأحكامه الشرعية.

وتتشارك حملة الصكوك في استحقاق الربح، وتحمل الخسارة بقدر الحصة التي يمثلها الصك، وتحمل أعباء الملكية، كما يمنع حصول صاحبه على نسبة محددة مسبقاً من قيمته الاسمية أو على مبلغ مقطوع، وكذلك انتفاء ضمان المضارب أو الوكيل أو الشريك المدير.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره التاسعة عشرة: ⁹⁸²

خصائص الصكوك :

1. يمثل الصك حصة شائعة في ملكية حقيقية.
2. يصدر الصك على أساس عقد شرعي، ويأخذ أحكامه.
3. انتفاء ضمان المدير (المضارب أو الوكيل أو الشريك المدير).
4. أن تتشارك الصكوك في استحقاق الربح بالنسبة المحددة، وتحمل الخسارة بقدر الحصة التي يمثلها الصك، ويمنع حصول صاحبه على نسبة محددة مسبقاً من قيمته الاسمية أو على مبلغ مقطوع.

5. تحمل مخاطر الاستثمار كاملة.

6. تحمل الأعباء والتبعات المترتبة على ملكية الموجودات المتمثلة في الصك، سواء كانت الأعباء مصاريف استثمارية أو هبوطاً في القيمة، أو مصروفات الصيانة، أو اشتراكات التأمين.

ثالثاً: المراحل الرئيسية لإصدار الصكوك

يتم إصدار الصكوك الإسلامية بمراحل متعددة، تبدأ بتحديد هيكل الصك بما يتوافق مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، وتحديد الأصول التي سيتم تمويلها، والعمل على إنشاء كيان قانوني يسمى شركة الغرض الخاص لتكون وسيطاً بين المصدر والمستثمرين، ثم الحصول على الموافقة الشرعية من الجهات الرقابية، وإعداد نشرة الاكتتاب، ودراسة الجدوى للمشروع، ثم طرح الأصول للاكتتاب العام وإنشاء محفظة للأصول.

أما مرحلة ما بعد الإصدار فتتضمن إدارة الأصول، وتوزيع العوائد وتقديم تقارير دورية للمستثمرين والجهات الرقابية حول أداء الأصول والعوائد، وتعتبر مرحلة إطفاء الصكوك المرحلة الأخيرة من خلال تصفية الصكوك ببيع الأصول عند تاريخ استحقاقها ثم توزيع الحصيلة على حملة الصكوك أو إعادة القيمة الاسمية للصك أي قيمته الأصلية.

ويمكن تلخيص مراحل إصدار الصكوك فيما يلي: ⁹⁸³

982. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 19، 1208/2

983. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، نشر الامتياز للاستثمار، 1431هـ، 2010م، ص: 250، زياد جلال الدماغ، صكوك السلم ودورها في تمويل قطاع البترول، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية، المجلد 23، العدد 2، 2015م، ص: 182

1. التخطيط والتجهيز: تبدأ عملية التخطيط والتجهيز من قبل شركة يطلق عليها المنشئ أو المبدئ، عند حاجتها إلى السيولة المالية، حيث تحدد المشروع والأصل المراد تمويله، ثم تقوم بدراسة الجدوى للعقود التي سيتم التعامل من خلالها، ومعرفة مدى قدرة هذه الصكوك على جذب المستثمرين.

2. إصدار الصكوك وطرحها: وتبدأ هذه المرحلة بطرح الصكوك للاكتتاب العام عبر مؤسسة وسيطة تتولى عملية الإصدار تسمى وكيل الإصدار، وتقوم بجميع الإجراءات نيابة عن المصدر، ويعرف مدير المصدر بأنه المؤسسة الوسيطة التي تنوب عن المكتبتين (حملة الصكوك)، وتنتهي عملية الإصدار ببيع الصكوك للمستثمرين، وحصولهم على شهادات متساوية القيمة تمثل حصصاً في أصول أو منافع، توفر تمويلًا للمشاريع والأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

3. بيع الصكوك وتداولها: تداول الصكوك يعني بيعها في السوق الثانوية، بوصفها تمثل حصصاً شائعة في موجودات الإصدار تستمر طيلة مدة الصك، سواء كان البيع بالقيمة الاسمية أو القيمة السوقية أو أقل أو أكثر، وتخضع عملية تداول الصكوك الإسلامية لضوابط شرعية حسب نوعية الصك، وإمكانية تداول الأصل من الناحية الشرعية.

4. الإطفاء والتوزيع النهائي: وتعني توزيع موجودات الصكوك على حملتها أو بيعها للمصدر أو غيره، وتوزيع حصيلة بيعها على حملة الصكوك، وهو يحدث إما بتصفية المشروع أو تنضيضه، أو تملك الموجودات بالهبة أو ثمن رمزي.

رابعاً: أنواع الصكوك الإسلامية

1. صكوك الإجارة:

صكوك الإجارة تمثل وثائق مالية متساوية القيمة عند إصدارها، ولا تقبل التجزئة، ويمكن تداولها بالطرق التجارية، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان مؤجرة، أو ملكية منافع أو خدمات من عين معينة، أو موصوفة في الذمة.⁹⁸⁴

ومن أهم أدوات التمويل الإسلامية التي تسمح بتحويل الأصول والمنافع إلى صكوك قابلة للتداول، لتوفير التمويل لعمليات الإيجار طويلة الأجل.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة حول صكوك الإجارة:⁹⁸⁵

. تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك (التسديد أو التوريد)، الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدر دخلاً، والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع، التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك)، يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية، وعلى ذلك عرفت بأنها: "سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل".

984. حامد بن حسن بن محمد علي ميرة، صكوك الإجارة. دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، دار الميمان للنشر والتوزيع

القاهرة، ط 1، 2008م، ص: 59

985. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 15، 309/2

2. صكوك المراجعة :

وهي صكوك تمويل إسلامية تمثل حصصاً متساوية القيمة من سلعة معينة يتم شرائها بتمويل من حصيلة الاكتتاب، وتصبح سلعة المراجعة مملوكة لحملة الصكوك، وتمثل العوائد المستحقة من الصك. الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع. ، وتتميز صكوك المراجعة بأنها الخيار المفضل للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد ثابتة وأرباح دورية.⁹⁸⁶

المصدر لتلك الصكوك هو البائع لبضاعة المراجعة، المكتتبون فيها هم المشترون لبضاعة المراجعة، وحصيلة الاكتتاب هي تكلفة شراء البضاعة، ويملك حملة الصكوك سلعة المراجعة، ويستحقون ثمن بيعها، ولا يجوز تداول صكوك المراجعة بعد تسليم بضاعة المراجعة للمشتري، أما عند شراء البضاعة، وقبل بيعها للمشتري فيجوز التداول.⁹⁸⁷

المراجعة من أكثر صيغ التمويل الإسلامي تطبيقاً في المصارف والمؤسسات المالية، وتستخدم كمخرج شرعي لتوفير السيولة النقدية للأفراد والمؤسسات وبدلاً مناسباً للتمويل بالقروض ذات الفوائد الربوية.

وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توجيه الاستثمارات نحو الأصول الحقيقية والمشاريع الإنتاجية، كما تستخدم لتمويل مختلف الاحتياجات من السلع الإنتاجية والاستهلاكية.

3. صكوك السلم :

تعد صكوك السلم إحدى أهم الصكوك الشرعية البديلة عن السندات التقليدية، وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل رأس مال السلم، حيث يشتري المستثمر سلعة موصوفة في الذمة ومؤجلة التسليم، على أن يلتزم مصدر الصكوك بتسليم السلعة في الوقت المحدد، والمكتتبون في صكوك السلم هم المشترون للسلعة، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن شراء السلعة (رأس مال السلم)، ويمتلك حملة الصكوك سلعة السلم ويستحقون ثمن بيعها، أو ثمن بيع سلعة السلم في السلم الموازي إن وجد، ولا يجوز شرعاً تداول صكوك السلم.⁹⁸⁸

يعتبر السلم أداة تمويل مناسبة لتمويل القطاع الزراعي، وتمويل الحرفيين لشراء المواد الأولية وتغطية مصاريف الإنتاج، وتمويل عمليات التصدير، ويوفر المنتجات للمستثمرين ويمنحهم القدرة على الحصول على السلع بأسعار مناسبة، والوقت الكافي لتسويقها.

4. صكوك الاستصناع :

تصدر صكوك الاستصناع استناداً على عقد الاستصناع، وهي تمثل حصصاً متساوية في تمويل مشروع لتصنيع أو إنشاء أصول لصاحب العمل، يلتزم بائعها بتصنيعها وتسليمها لمشتريها في أجل معلوم في مقابل ثمن يدفع عند التعاقد أو بعده في أجل محدد، ولذلك فإن القيمة الاسمية للصكوك تساوي الأقساط المدفوعة من قبل المكتتبين في تمويل عملية التصنيع أو إنشاء الأصول، والمكتتبون

986. عثمان بن ناصر بن سعيد العوفي، صكوك المراجعة وتطبيقاتها المعاصرة، معهد العلوم الشرعية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، 2014م، ص: 14.

987. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 241.

988. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 241.

في صكوك الاستصناع هم البائعون لهذه العين، وحصيلة الصكوك هي تكلفة تصنيع العين وثمان الاستصناع الموازي لها، ويتولى تنظيم عملية الإصدار مؤسسات الوساطة المالية الإسلامية.⁹⁸⁹ صكوك الاستصناع من أكثر أدوات التمويل الإسلامي أهمية من الناحية الاقتصادية، فهي أداة فعالة في ومهمة في تطوير الصناعات المختلفة، وإنشاء الآلات وتشديد المباني، وتمويل مشاريع البنى التحتية.

5. صكوك المشاركة :

وهي أوراق مالية متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول في سوق الأوراق المالية بالطرق الشرعية، يتم إصدارها على أساس عقد المشاركة لاستخدام حصيلتها في إنشاء المشروعات الجديدة، أو تطوير المشروعات القائمة، وتتميز بالمرونة حيث تعتبر أداة صالحة للتمويل، ولها دور هام في التنمية الاقتصادية،⁹⁹⁰ وتصدر على أساس أحد العقود الشرعية من شركة، ومضاربة، ووكالة بالاستثمار، ولذلك تنقسم صكوك المشاركة إلى :⁹⁹¹ أ. صكوك الشركة :

وهي وثائق متساوية القيمة تمثل مشاركة في مشروعات اقتصادية أو أنشطة على أساس عقد الشركة، إما بتكليف أحد الشركاء بإدارتها، أو تسند مهمة الإدارة إلى شخص من غير الشركاء، ومصدر الصكوك في عقد الشركة هو الذي يقدم طلب المشاركة في مشروع معين، والمكتتبون هم الشركاء، وتقع العلاقة بينهم على أساس عقد الشركة .

عقد الشركة من أهم العقود من الناحية الاقتصادية، فهو عقد يسمح بتجميع رؤوس الأموال والخبرات لتوليد الثروة والموارد للمشاريع الاقتصادية الكبيرة، مما يساهم في زيادة الاستثمارات، وخلق فرص للعمل، ورفع مستوى النمو الاقتصادي .

ب. صكوك المضاربة :

تمثل صكوك المضاربة حصة شائعة من صافي الوعاء الاستثماري، وهي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال المقارضة، بإصدار صكوك ملكية لرأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة، وتصدر صكوك المضاربة حسب نوعية النشاط الاقتصادي، وهي صكوك ذات عائد مالي غير محدد، ولكنه متوقع حسب نشاط الشركة المصدرة لها عبر السنوات الماضية، وكذلك مؤشرات السوق .

989 . حسن حامد حسان، صكوك الاستثمار الإسلامي، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسع عشرة ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 19، ص : 2 / 546 ، عبد الكريم أحمد قندروس، الصكوك الإطار النظري والتطبيقي، صندوق النقد العربي ، دراسات معهد التدريب وبناء القدرات، العدد 14، 2022م، ص : 67.

990 . محمد سيلان، صكوك المشاركة وأحكامها في الفقه الإسلامي، الاقتصاد المعروف ، ص : 3 ، 6 .

991 . هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، مرجع سابق، ص : ، إدريس أيت مالك، الأسهم والسندات والصكوك وأحكامها وفق الاجتهاد الفقهي، مجلة المعرفة، العدد الحادي عشر، 2023م ، ص : 204 ، مريم خليفة المخمري، الإطار النظري للصكوك الإسلامية، دائرة المالية، حكومة دبي، ص : 8 ، عبد اللطيف عبد الرحيم جناحي ، الصكوك الإسلامية كبدائل عن المستندات التقليدية، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره التاسع عشر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 19، ص : 2 / 775.

عقد المضاربة من أهم أدوات التمويل الإسلامي، فهو يوفر لأصحاب رؤوس الأموال الحصول على جهة أو جهات مستثمرة تدير أموالهم بخبرة وكفاءة، كما يوفر للمستثمرين تمويل مشاريعهم، فهو أداة اقتصادية مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى الإنتاج .

ج. صكوك الوكالة بالاستثمار:

صكوك الوكالة بالاستثمار هي أدوات مالية إسلامية كبديل عن السندات التقليدية، وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها الوكيل بالاستثمار الذي يفوضه المستثمر لاستثمار أمواله، وهو وكيل عن حملة الصكوك يقوم بإدارة المحافظ الاستثمارية، وتمثل صكوك الوكالة بالاستثمار مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الوكالة بالاستثمار، والمكتتبون في صكوك الوكالة بالاستثمار هم الموكلون (أصحاب الأموال)، وحصيلة الاكتتاب هو المبلغ الموكل باستثماره، ويتقاسم حملة الصكوك الأرباح حسب ملكيتهم للصكوك، ويتحملون الخسائر كل حسب حصته .

يجوز تداول صكوك المشاركة وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط في الأعيان والمنافع .

عقد الوكالة بالاستثمار من العقود المهمة التي توفر لأصحاب الأموال الخبرة، والكفاءة اللازمة لاستثمار أموالهم من خلال توظيف خبرات مديري الأصول، والمؤسسات المالية التي تستثمر الأموال بشكل آمن وفعال، واتخاذ قرارات سليمة بناء على التحليل والخبرة، وفهم الاتجاهات الاقتصادية وتوقع التغيرات .

6. صكوك المزارعة:

صكوك المزارعة عبارة عن وثائق تصدر متساوية القيمة تمثل حصصاً في ملكية أصول زراعية يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب في مشروع على أساس المزارعة، ومصدر الصك قد يكون مالكا لمساحة من الأرض الصالحة للزراعة، يرغب في الحصول على تمويل لزراعتها، وقد يكون مصدر الصكوك مزارعاً فرداً أو شركة زراعية متخصصة في المشروعات الزراعية، وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف الزراعة، وبعد حصاد المحصول يتم تقاسمه بين مالك الأرض وحملة الصكوك بنسبة متفق عليها في العقد.⁹⁹²

تعتبر المزارعة من العقود المهمة لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتخفيف الأعباء المالية، وزيادة الإنتاج وهي من أهم صيغ التمويل الإسلامي التي تستخدم كبديل عن التمويل بالفائدة الربوية .

7. صكوك المساقاة:

صكوك المساقاة صكوك تمويل إسلامية تقوم على أساس عقد المساقاة بين مالك الأصل (صاحب الأرض) وصاحب العمل، وهي وثائق تحمل قيمة متساوية يصدرها مالك الأرض أو صاحب العمل من أجل تمويل السقاية والرعاية، فإذا كان مصدر الصكوك صاحب الأرض فالمكتتبون هم

992. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 242، حسن حامد حسان، صكوك الاستثمار الإسلامي، مرجع سابق، ص: 547/2.

أصحاب العمل (السقاية والرعاية) ، وإن صدرت الصكوك من الجهة المسؤولة عن العمل كان الممكتنون صاحب أو أصحاب الأرض .

يجوز تداول صكوك المزارعة المساقاة بعد قفل باب الاكتتاب، وتخصيص الصكوك والشروع في السقاية والرعاية ، أما إذا كان حامل الصك صاحب الأرض، فلا يجوز تداول الصكوك إلا بعد بدو صلاح الزرع أو الثمر.⁹⁹³

8. صكوك المغارسة :

وهي وثائق تمويل إسلامية يصدرها مالك الأرض وتمثل حصصا في مشاريع غرس الأشجار، كما يمكن أن يكون مصدر الصكوك الغارس (صاحب العمل)، وهي متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في غرس الأشجار، وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف غرس الشجر، ويصبح لحملة الصكوك حصة في الأرض وإنتاج الشجر، وهي ناتجة عن عقد المغارسة بين مالك الأرض وصاحب عمل الغرس .

بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك والشروع في العمل، سواء كان حملة الصكوك صاحب الأرض أم صاحب عمل الغرس، فعندها يجوز تداول صكوك المغارسة .⁹⁹⁴

الخاتمة :

تناول البحث الصكوك الإسلامية من حيث مفهومها اللغوي والاصطلاحي وخصائصها وأنواعها، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها :

النتائج :

1. تمثل الصكوك الإسلامية حصصا شائعة في ملكية حقيقية .
2. يصدر كل صك من الصكوك الإسلامية على أساس عقد شرعي، ويأخذ أحكامه .
3. انتفاء ضمان المدير (المضارب أو الوكيل أو الشريك المدير) .
4. اشتراك الصكوك في استحقاق الربح بالنسبة المحددة، وتحمل الخسارة بقدر الحصة التي يمثلها الصك، ويمنع حصول صاحبه على نسبة محددة مسبقا من قيمته الاسمية أو على مبلغ مقطوع.
5. يتحمل ملاك الصكوك مخاطر الاستثمار كاملة .
6. تحمل أصحاب الصكوك جميع الأعباء والتبعات المترتبة على ملكية الموجودات المتمثلة في الصك، سواء كانت الأعباء مصاريف استثمارية، أو هبوطا في القيمة، أو مصروفات الصيانة، أو اشتراكات التأمين .
7. تمثل الصكوك الإسلامية بديلا شرعا مناسباً للسندات التقليدية التي تقوم على الفوائد الربوية.

993 .هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، مرجع سابق، ص: 242 ، حسن حامد حسان، صكوك الاستثمار الإسلامي، مرجع سابق، ص : 549/2 .
994. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، مرجع سابق، ص: ، حسن حامد حسان، صكوك الاستثمار الإسلامي، مرجع سابق، ص : 549/2 .

8. تساعد في تمويل المشاريع الحقيقية، مما يساهم في التنمية الاقتصادية، من خلال تمويل المشاريع الملموسة .
 9. تساهم بشكل فعال في تعبئة الموارد من خلال استقطاب المدخرات وتوجيهها لتمويل المشاريع التنموية الحيوية
 10. تعتبر الصكوك الإسلامية أدوات مالية تتمتع بقدر عال من المرونة من خلال تنوعها وقدرتها على تمويل مختلف المشروعات الاقتصادية .
 12. منخفضة المخاطر نسبيا بسبب ارتباطها بالأصول الحقيقية .
 13. تساعد في تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي
 14. تعتبر الصكوك الإسلامية قناة جيدة ومناسبة للمستثمرين .
 15. تواجه الصكوك الإسلامية تحديات كبيرة بسبب الفجوة بين الرؤية الشرعية للصكوك الإسلامية والممارسة السوقية .
 16. تواجه تحديات تنظيمية في أغلب دول العالم، بسبب عدم وجود بيئة قانونية وتنظيمية متكاملة تكون ملائمة لطبيعة الصكوك، وتسمح بإصدارها وتداولها وفق الضوابط الشرعية .
 17. نقص الوعي بطبيعة الصكوك الإسلامية لدى المستثمرين .
 18. تواجه الصكوك الإسلامية مشكلة التكلفة العالية للإصدار مقارنة بالسندات، بسبب تعقيد الهيكلة الشرعية والقانونية لها .
 19. حسب شرعية تداول الصكوك الإسلامية، لا يجوز تداول صكوك السلم، أما بقية الصكوك الأخرى فيجوز تداولها شرعا، إذا توافرت الشروط الشرعية المحددة لكل صك على حدى .
- التوصيات :
- ضرورة التعامل بالصكوك الإسلامية، كبديل شرعي يجمع بين توفير التمويل، وموافقة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
- ضرورة البحث في الصكوك الإسلامية لتطوير آلياتها وهيكلها الشرعية .
- لائحة المصادر والمراجع :
1. ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 1414 هـ .
 2. منذر قحف، سندات الإجارة والأعيان المؤجرة، جدة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، 2000م .
 3. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 19 .
 4. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، نشر الامتياز للاستثمار، 1431 هـ ، 2010م .
 5. زياد جلال الدماغ، صكوك السلم ودورها في تمويل قطاع البترول، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية، المجلد الثالث والعشرون، العدد الثاني، 2015م .
 6. حامد بن حسن بن محمد علي ميرة، صكوك الإجارة . دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية ، دار الميمان للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط1 ، 2008م .

7. عثمان بن ناصر بن سعيد العوفي، صكوك المراجعة وتطبيقاتها المعاصرة، معهد العلوم الشرعية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، 2014م.
8. عبد الكريم أحمد قندروس، الصكوك الإطار النظري والتطبيقي، صندوق النقد العربي، دراسات معهد التدريب وبناء القدرات، العدد 14، 2022م.
9. محمد سيلا، صكوك المشاركة وأحكامها في الفقه الإسلامي، الاقتصاد المعروف.
10. إدريس ايت مالك، الأسهم والسندات والصكوك وأحكامها وفق الاجتهاد الفقهي، مجلة المعرفة، العدد الحادي عشر، 2023م.
11. مريم خليفة المخمري، الإطار النظري للصكوك الإسلامية، دائرة المالية، حكومة دبي.
12. عبد اللطيف عبد الرحيم جناحي، الصكوك الإسلامية كبدائل عن المستندات التقليدية، بحث مقدم مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره التاسع عشر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 19.
13. مجلة النهار العربي، اقتصاد وأعمال، 2025م.
14. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 15.